

04-bankmail-brief-fehlt.eml

Von	kreditabwicklung@nordharz-bank.de
An	urkunden@notariat-kesselberg.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Altenau - Grundschuldbrief nicht auffindbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir finden den Grundschuldbrief zu Abt. III Nr. 4 trotz Archivsuche nicht mehr. Eine Löschungsbewilligung können wir neu ausstellen. Bitte teilen Sie uns mit, ob ein Aufgebotsverfahren eingeleitet werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

Nordharz Bank

13_email_verkaeuer_dachbodenfund.eml

Von	Renate Rüß <renate.ruess@posteo.de>
An	"Notariat Dr. Karen Strauß" <post@notariat-strauss-goslar.de>
Datum	Sun, 05 Jul 2026 18:29:00 +0200
Betreff	Haus Altenau - Unterlagen vom Dachboden, aber kein Grundschuldbrief

Sehr geehrte Frau Dr. Strauß, wir haben den alten Metallkoffer auf dem Dachboden geöffnet. Darin waren die Bauzeichnungen, die Darlehensabrechnung von 1988 und ein Schreiben der Bank über die Rückzahlung. Ein Grundschuldbrief war nicht dabei. Mein Mann erinnert sich, 2001 in der Filiale etwas unterschrieben zu haben, weiß aber nicht mehr, ob er ein Dokument mitgenommen hat.

Ich habe außerdem den Kaufvertrag unserer Eltern und eine Skizze zum Weg hinter dem Schuppen gefunden. Auf der Skizze ist der Weg breiter eingezeichnet als heute. Der Nachbar Herr Kießling nutzt ihn seit Jahren mit seinem Traktor. Wir haben darüber nie schriftlich gesprochen.

Die Unterlagen bleiben bis zu unserem Termin am Mittwoch in dem Koffer. Ich bringe alles mit und möchte ungern einzelne Seiten vorher herausnehmen. Bitte sagen Sie Bescheid, falls die Bankkopie oder die alte Skizze vorab fotografiert werden soll.

Freundliche Grüße

Renate Rüß

renate.ruess@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Harzer Genossenschaftsbank eG

Betreff: Suche nach dem Grundschuldbrief über 180000 DM zum Grundstück Altenau Blatt 1884

Unser Zeichen: KRED 26/8841 Altenau

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

15_email_bank_kartonsuche_ergebnis.eml

Von	Marita Große - Kreditarchiv Harzer Genossenschaftsbank eG <archiv@harzer-gb.de>
An	"Notariat Dr. Karen Strauß" <post@notariat-strauss-goslar.de>
Kopie	Kreditabteilung Harzer Genossenschaftsbank <kredit@harzer-gb.de>
Datum	Thu, 09 Jul 2026 15:52:10 +0200
Betreff	KRED 26/8841 Altenau - Ergebnis der Kartonsuche vom 8. Juli, Grundschuldbrief weiter nicht auffindbar

Sehr geehrte Frau Dr. Strauß,

wie angekündigt haben zwei Mitarbeiterinnen des Kreditarchivs am 8. Juli die beiden noch ungeöffneten Sicherheitenkartons aus dem Bestand der 2006 geschlossenen Filiale Altenau durchgesehen. Das Ergebnis fasse ich zusammen.

In Karton 2 fand sich eine leere Briefhülle mit der aufgestempelten Sicherheitennummer S-4418. Auf der Hülle steht handschriftlich mit Bleistift "Ausgabe Fil. Altenau 14.12.01?" mit Fragezeichen. Ein Ausgabebeleg oder eine Empfangsquittung lag nicht bei. Der Grundschuldbrief über 180000 DM selbst befand sich weder in Karton 1 noch in Karton 2.

Weiter enthielt Karton 2 einen Durchschlag des nicht unterschriebenen Quittungsentwurfs aus Dezember 2001, der inhaltlich dem bereits gemeldeten Entwurf aus der Papierakte entspricht. Die Mikroverfilmung der Filialpost weist für den Zeitraum 10. bis 21. Dezember 2001 eine Lücke auf; die Filme dieser Tage sind im Bestand nicht vorhanden.

Der damalige Filialleiter der Filiale Altenau, Herr Gerhard Bode, ist seit 2011 im Ruhestand. Er hat sich auf unsere Bitte telefonisch gemeldet und erklärt, er könne sich an den einzelnen Vorgang nach fünfundzwanzig Jahren nicht erinnern, Briefausgaben seien aber üblicherweise nur gegen Unterschrift erfolgt. Seine Anschrift dürfen wir mit seinem Einverständnis weitergeben: Gerhard Bode, Schützenstraße 9, 38707 Altenau.

Damit sind alle uns zugänglichen Bestände durchsucht. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine schriftliche Bestätigung über den vollständigen Suchlauf mit Auflistung der durchgesehenen Bestände aus. Die Löschungsbewilligung vom 3. Dezember 2001 liegt weiterhin im Original bei uns und kann kurzfristig übersandt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marita Große
Leitung Kreditarchiv
Harzer Genossenschaftsbank eG
Marktstraße 18, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon 05323 7718-44

14_belastungen_und_urkundenfundstellen.csv

■Abteilung	Lfd_Nr	Recht	Betrag	Berechtigter	Urkunde	Originalstatus
II	3	Wegerecht		jeweiliger Eigentümer Flurstück 77	Bewilligung 1964	Grundakte Kopie
III	1	Briefgrundschuld	180000 DM	Harzer Genossenschaftsbank	Brief 1988	Verbleib offen
III	2	Buchgrundschuld	95000 EUR	Harzer Genossenschaftsbank	UR 441/2004	Grundbuch
III	3	Buchgrundschuld	210000 EUR	Nordbank	Entwurf 2026	noch nicht eingetragen
Archiv	S-4418	Sicherheitsakte		Helmut und Renate Rüß	1987-2002	Kartonsuche 08.07

05-wegerecht-fotozufahrt.jpg

Zufahrt hinter der Werkstatt

Torbreite ca. 2,90 m

Nachbar nutzt Zufahrt werktags

Werkstattzufahrt kreuzt Wegerecht

Exposé erwähnte nur 'alte Zufahrt'

Bilddatei: 05-wegerecht-fotozufahrt.jpg

06-vollzug-und-ranglog.xlsx

Thema	Risiko	Aktion	Frist
Briefgrundschuld	Löschung ohne Brief nicht möglich	Aufgebot oder Ersatznachweis	6 Wochen
Abt II Wegerecht	Nutzungskonflikt	Bewilligung 1974 anfordern	sofort
HR-Nachweis Käuferin	Formmangel	aktuellen HR-Auszug notariell beiziehen	1 Woche

Recht	Abteilung	Rang/Notiz
Wegerecht	II	älter als Erwerb
Sanierungsvermerk	II	Genehmigung prüfen
Briefgrundschuld alt	III	soll gelöscht werden
Neue Finanzierungsgrundschuld	III	Rang nach Löschung

01-aktenvermerk-grundbuchlage.docx

Aktenvermerk Grundbuchlage

Kaufobjekt: Flurstück 88/14, Gemarkung Altenau, bebaut mit Wohnhaus und kleiner Werkstatt.
Verkäuferin ist die Erbengemeinschaft nach Balduin Kruse. Käuferin ist die Morgenrot Wohnbau GmbH.

Problem: In Abteilung II steht ein Wegerecht zugunsten des Nachbargrundstücks, das im Exposé nur als „alte Zufahrt“ bezeichnet wurde. In Abteilung III steht eine Briefgrundschuld der Nordharz Bank von 1998. Der Brief ist nicht auffindbar. Die Käuferbank verlangt Löschung vor Auszahlung oder ein belastbares Aufgebotskonzept.

02-grundbuchauszug-arbeitsabschrift.docx

Grundbuchauszug Arbeitsabschrift

Bestandsverzeichnis

Gemarkung Altenau, Flur 7, Flurstück 88/14, Gebäude- und Freifläche, 1.240 qm.

Abteilung I

Eigentümer: Erbengemeinschaft nach Balduin Kruse, bestehend aus Ottilie Kruse, Hildebrand Kruse und Kunrad Kruse. Eingetragen aufgrund Erbschein AG Goslar vom 04.02.2024.

Abteilung II

Lfd. Nr. 1: Geh- und Fahrrecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers von Flurstück 88/12. Bezug: Bewilligung vom 18.03.1974.

Lfd. Nr. 2: Sanierungsvermerk der Stadt Altenau, eingetragen 2011.

Abteilung III

Lfd. Nr. 4: Briefgrundschuld 180.000 DM nebst 15 % Jahreszinsen zugunsten Nordharz Bank eG, eingetragen 1998. Brief erteilt.

03-zwischenverfuegung-grundbuchamt.docx

Zwischenverfügung

Amtsgericht Goslar - Grundbuchamt

Der beantragten Löschung der Grundschuld Abteilung III Nr. 4 steht entgegen, dass der Grundschuldbrief nicht vorgelegt wurde. Die Löschungsbewilligung allein reicht bei einem Briefrecht nicht aus.

Ferner fehlt der Nachweis der Vertretung der Morgenrot Wohnbau GmbH in grundbuchtauglicher Form. Der eingereichte Handelsregister-Screenshot ist keine öffentliche Urkunde.

Frist: 6 Wochen.

07-entwurf-aufgebotsantrag.docx

Entwurf Aufgebotsantrag

Grundschuldbrief

Sachverhalt

Der Grundschuldbrief zu der im Grundbuch von Altenau Blatt 771, Abteilung III Nr. 4 eingetragenen Grundschuld ist nach Auskunft der Nordharz Bank eG trotz Archivsuche nicht auffindbar.

Antrag

Es wird beantragt, das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung des Grundschuldbriefs einzuleiten und nach Ablauf der Aufgebotsfrist einen Ausschließungsbeschluss zu erlassen.

Anlagen

Löschungsbewilligung, Bankbestätigung zur erfolglosen Suche, Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Vollmacht der Beteiligten.

12_bankarchiv_suche_grundschuldbrief.docx

Harzer Genossenschaftsbank eG

Marktstraße 18, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon 05323 7718-0 | archiv@harzer-gb.de

Notariat Dr. Karen Strauß
Breite Straße 61
38640 Goslar

Clausthal-Zellerfeld, 4. Juli 2026

Betreff: Suche nach dem Grundschuldbrief über 180000 DM zum Grundstück Altenau Blatt 1884
Unser Zeichen: KRED 26/8841 Altenau

Sehr geehrte Frau Dr. Strauß,

das Kreditarchiv hat die Altakten der Darlehensnehmer Helmut und Renate Rüß für die Jahre 1987 bis 2002 durchsucht. In der Sicherheitenliste ist eine Briefgrundschuld über 180000 DM unter Nummer S-4418 eingetragen. Der Eingang des Briefs wurde am 17. August 1988 quittiert; ein späterer Ausgabevermerk findet sich in der elektronischen Karteikarte nicht.

Die Papierakte enthält eine Kopie des Briefs und einen nicht unterschriebenen Entwurf einer Rückgabequittung aus Dezember 2001. Auf dem Aktendeckel steht mit Bleistift an Filiale Altenau 14.12. Die damalige Filiale wurde 2006 geschlossen. Zwei noch ungeöffnete Sicherheitenkartons aus diesem Bestand werden am 8. Juli durchgesehen.

Eine Löschungsbewilligung wurde am 3. Dezember 2001 erteilt und liegt im Original vor. Der Verbleib des Briefs ist damit nicht geklärt. Wir informieren Sie unverzüglich über das Ergebnis der Kartonsuche. Dieses Schreiben bestätigt weder Besitz noch Verlust des Originals.

Mit freundlichen Grüßen

Marita Große
Leitung Kreditarchiv

Anlage: 14 belastungen und urkundenfundstellen (CSV-Export)

16_telefonvermerk_grundbuchamt_frist.docx

Telefonvermerk Grundbuchamt

Notariat Dr. Karen Strauß, Breite Straße 61, 38640 Goslar. Vermerk der Notarfachangestellten Ilka Semmler vom 10. Juli 2026, 11:05 Uhr. Vorgang: Altenau Blatt 1884, Vollzug Kaufvertrag, Zwischenverfügung des Grundbuchamts.

1 Gesprächsinhalt

Anruf beim Amtsgericht Goslar, Grundbuchamt. Gesprochen mit der zuständigen Rechtspflegerin Frau Behrend. Ich habe den Sachstand zur Zwischenverfügung erfragt und mitgeteilt, dass die Bank den Grundschuldbrief trotz Archivsuche und Kartonsuche bisher nicht gefunden hat. Frau Behrend hat bestätigt, dass die in der Zwischenverfügung gesetzte Frist von sechs Wochen läuft und dass bislang keine weiteren Unterlagen zu dem Antrag eingegangen sind. Zum Vertretungsnachweis der Morgenrot Wohnbau GmbH sagte sie, der eingereichte Bildschirmausdruck aus dem Registerportal liege weiter in der Akte, ein beglaubigter Registerauszug oder ein Notarbescheinigungsvermerk sei noch nicht nachgereicht worden.

2 Weitere Angaben von Frau Behrend

Ein Antrag auf Verlängerung der Frist könne schriftlich gestellt werden und solle den Stand der Briefsuche kurz darstellen; über die Verlängerung werde nach Aktenlage entschieden. Sie führe derzeit ungefähr drei Wochen Bearbeitungsrückstand bei Neueingängen, Nachreichungen zu laufenden Zwischenverfügungen würden aber vorgezogen. Auf meine Frage nach dem Wegerecht in Abteilung II sagte sie, dazu liege dem Grundbuchamt kein Antrag vor; die Bewilligung von 1964 befinde sich in der Grundakte und könne nach Terminabsprache eingesehen werden. Die Grundakteneinsicht ist montags bis freitags 8:30 bis 12:00 Uhr möglich, Aktenzeichen bitte vorab per Fax oder über das elektronische Postfach ankündigen.

3 Erledigung

Wiedervorlage bei Frau Dr. Strauß noch heute. Entwurf des Fristverlängerungsantrags wird vorbereitet, Bestätigung der Bank über den vollständigen Suchlauf (E-Mail vom 9. Juli 2026) soll als Anlage beigefügt werden. Termin zur Grundakteneinsicht wird nach Rücksprache mit der Käuferin abgestimmt.

17_ortstermin_wegerecht_vermerk.docx

Vermerk über den Ortstermin zur Zufahrt hinter dem Schuppen

Morgenrot Wohnbau GmbH, Bereich Ankauf. Verfasserin: Projektleiterin Doreen Kabelitz.
Ortstermin am Montag, 6. Juli 2026, 14:00 bis 15:10 Uhr, Grundstück Altenau, Flurstück 88/14.
Anwesend: Frau Kabelitz, Herr Renko Süß (Bauleitung Morgenrot), zeitweise der Nachbar Herr Kießling vom angrenzenden Flurstück 77.

1 Zustand des Weges

Der Weg beginnt an der Straße neben der ehemaligen Werkstatt, führt hinter dem Schuppen entlang und endet am Tor zum Grundstück des Herrn Kießling. Die befahrbare Breite haben wir an drei Stellen gemessen: an der Einfahrt 3,10 Meter, an der engsten Stelle zwischen Schuppenecke und Zaunpfahl 2,60 Meter, am Tor 2,95 Meter. Der Belag besteht aus altem Schotter mit zwei ausgefahrenen Spurrinnen. Auf der von der Verkäuferseite erwähnten alten Skizze aus dem Metallkoffer ist der Weg nach Angabe des Notariats breiter eingezeichnet als heute vorhanden; die Skizze lag uns beim Termin nur als Handyfoto vor.

2 Angaben des Herrn Kießling

Herr Kießling kam während der Messung hinzu. Er erklärte, er nutze den Weg seit Übernahme des elterlichen Hofes in den neunziger Jahren regelmäßig mit dem Traktor, im Sommer teilweise täglich, außerdem für Anlieferungen von Brennholz. Sein aktuelles Traktormodell habe eine Außenbreite von 2,55 Metern und komme an der Schuppenecke "gerade so" vorbei. Vor etwa zehn Jahren habe der verstorbene Eigentümer Balduin Kruse den Zaun versetzt, seitdem sei die Engstelle enger als früher. Schriftliches habe er dazu nicht; man habe das immer mündlich geregelt. Auf die Frage, ob er einer Verlegung des Weges an die Grundstücksgrenze offen gegenüberstehe, sagte er, darüber könne man reden, er wolle aber erst wissen, was gebaut werden soll.

3 Dokumentation

Es wurden 14 Fotos gefertigt (Dateinamen ORT-2026-07-06-01 bis -14, abgelegt im Projektlaufwerk Altenau). Die Messpunkte sind auf einem Lageplanausdruck markiert, der diesem Vermerk in Papierform beiliegt. Offen ist der Abgleich mit dem Text der Bewilligung von 1964 aus der Grundakte; die Einsichtnahme beim Grundbuchamt ist über das Notariat angefragt.

08-kaufvertragsauszug-faelligkeit.pdf

Kaufvertragsauszug Fälligkeit

Fälligkeitsvoraussetzungen

Der Kaufpreis ist fällig, wenn die Auflassungsvormerkung eingetragen ist, die Lastenfreistellung gesichert ist, kommunale Genehmigungen vorliegen und die finanzierende Bank den Rang ihrer Grundschuld bestätigt hat.

Voraussetzung	Stand
Vormerkung	beantragt
Lastenfreistellung	offen wegen Brief
Sanierungsvermerk	Genehmigung angefragt
Wegerecht	inhaltlich offen